SỔ TAY 72 CÂU HỎI DỄ SAI & NHIỀU BẪY NHẤT TRONG BỘ ĐỀ 340 CÂU ĐẤU THẦU

Tổng hợp 5 nhóm câu hỏi có tỷ lệ thí sinh làm sai cao nhất • Phân tích rõ 'Bẫy hay nhầm' và 'Mẹo chốt đáp án đúng'

NHÓM 1: 13 CÂU BẪY TÍNH TOÁN CON SỐ, HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ & THỜI GIAN CHÀO GIÁ

Các câu hỏi có bẫy công thức (chia theo chu kỳ 1 năm, cùng mã HS lấy hạng mục lớn nhất, tách hợp đồng, tính phí kiến nghị khi trượt kỹ thuật, giờ kết thúc chào giá rút gọn).

Câu 69. Đối với gói thầu tư vấn tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, sử dụng thang điểm 1.000 để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, E-HSMT quy định số điểm đối với tiêu chí đánh giá về uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu là bao nhiêu?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [C]: 50 điểm**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Gói tư vấn qua mạng: Điểm uy tín luôn cố định chiếm 5% tổng điểm kỹ thuật → Thang 1.000 điểm là 50 điểm (thang 100 điểm là 5 điểm). — Theo Mẫu E-HSMT dịch vụ tư vấn tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, tỷ trọng điểm đối với tiêu chí đánh giá về uy tín của nhà thầu là 5% tổng số điểm kỹ thuật. Do đó, khi sử dụng thang điểm 1.000 thì điểm uy tín bắt buộc quy định là 50 điểm.

Câu 70. Đối với gói thầu thuê hệ thống máy chủ áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng, thời gian thực hiện gói thầu là 5 năm (có tính chất công việc lặp lại theo chu kỳ qua các năm), giá gói thầu là 5 tỷ đồng, quy mô hợp đồng tương tự tối thiểu được quy định trong E- HSMT là bao nhiêu thì phù hợp quy định?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [D]: 300 triệu đồng**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Thuê máy chủ (dịch vụ phi tư vấn) lặp lại theo chu kỳ: Lấy 30% giá trị 1 chu kỳ (1 năm) = 30% × (5 tỷ / 5 năm) = 300 triệu đồng. — Gói thầu thuê hệ thống máy chủ thuộc lĩnh vực dịch vụ phi tư vấn có tính chất công việc lặp lại theo chu kỳ qua các năm, nên quy mô hợp đồng tương tự thông thường bằng 30% giá trị của 01 chu kỳ (01 năm). Với gói thầu 5 tỷ đồng trong 5 năm (1 tỷ đồng/năm), quy mô hợp đồng tương tự tối thiểu là 30% × 1 tỷ = 300 triệu đồng.

Câu 76. Đối với gói thầu xây dựng "Trường trung học phổ thông A", bao gồm tổ hợp các công trình: / + Nhà A1 (Nhà học): Cao 10 tầng, tổng diện tích sàn 8.000 m2, có giá trị theo dự toán được duyệt là (2X) VND. Nhà A1 là công trình kết cấu dạng nhà cấp II theo quy định của Thông tư số 06/2021/TT-BXD. / + Nhà A2 (Nhà học): Cao 6 tầng, tổng diện tích sàn 1.000 m2, có giá trị theo dự toán được duyệt là (Y) VND. Nhà A2 là công trình kết cấu dạng nhà cấp III theo quy định của Thông tư số 6/2021/TT-BXD. / + Hàng rào bảo vệ: Cao 3m / + Nhà bảo vệ: Cao 1 tầng, diện tích sàn 12 m2. / Kinh nghiệm thi công công trình tương tự được quy định trong hồ sơ mời thầu như thế nào là phù hợp?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]: Nhà thầu đã hoàn thành công trình xây dựng nhà, kết cấu dạng nhà cấp II, có giá trị tối thiểu là 50% x (2X) VND**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Gói xây lắp gồm tổ hợp nhiều công trình: Chỉ yêu cầu hợp đồng tương tự theo công trình CHÍNH cấp cao nhất (cấp II, giá trị 50% × 2X), không kèm hạng mục phụ (hàng rào, nhà bảo vệ). — Theo Mẫu E-HSMT xây lắp tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, trường hợp gói thầu bao gồm tổ hợp nhiều công trình thì HSMT chỉ quy định kinh nghiệm thi công công trình tương tự theo công trình chính (Nhà A1 kết cấu dạng nhà cấp II, quy mô tối thiểu 50% × 2X VND). Việc bắt buộc hợp đồng tương tự phải có cả hàng rào, nhà bảo vệ (B, D) là gây hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Câu 78. Chủ đầu tư dự kiến mua sắm hàng hóa (không phải mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn) như sau: / Hàng hóa A có mã HS là 9035, giá trị dự toán là 4.000.000.000 đồng Hàng hóa B có mã HS là 9035, giá trị dự toán là 6.000.000.000 E-HSMT yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự trong trường hợp nào sau đây là phù hợp?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [B]: Cung cấp 01 hợp đồng có mã hàng hóa 9035 với giá trị tối thiểu 03 tỷ đồng**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Hai hàng hóa CÙNG mã HS (9035) → Chỉ yêu cầu hợp đồng tương tự bằng 50% của hàng hóa có giá trị LỚN NHẤT (50% × 6 tỷ = 03 tỷ đồng). — Theo hướng dẫn tại Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa (Thông tư 79/2025/TT-BTC), khi gói thầu có nhiều hạng mục hàng hóa có cùng tính chất tương tự (cùng mã HS 9035), quy mô hợp đồng tương tự được xác định bằng 50% giá trị của hạng mục có dự toán lớn nhất (50% × 6 tỷ đồng = 3 tỷ đồng), không cộng gộp tổng hai hạng mục (4 tỷ + 6 tỷ).

Câu 79. Gói thầu mua sắm hàng hóa có khối lượng, số lượng công việc căn cứ nhu cầu theo các năm và thời gian thực hiện gói thầu là 02 năm thì E-HSMT quy định về giá trị của hợp đồng tương tự như thế nào?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [C]: Có giá trị bằng 50% giá trị theo chu kỳ 01 năm của gói thầu**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Hàng hóa mua theo nhu cầu các năm (thời gian thực hiện > 1 năm): Giá trị hợp đồng tương tự = 50% giá trị theo chu kỳ 01 năm. — Theo Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa, đối với gói thầu có khối lượng, số lượng công việc căn cứ nhu cầu theo các năm và thời gian thực hiện trên 01 năm (như 02 năm), quy mô hợp đồng tương tự được quy định bằng 50% giá trị theo chu kỳ 01 năm của gói thầu nhằm tạo điều kiện tăng tính cạnh tranh.

Câu 104. Có 4 nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương pháp giá thấp nhất, trong đó: / Nhà thầu A, B, D là doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ. / Nhà thầu A, B, C và D có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá lần lượt là: 95 tỷ đồng, 100 tỷ đồng, 100 tỷ đồng và 105 tỷ đồng. / Nhà thầu A, B, C và D chứng minh được hàng hóa mình tham dự có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước lần lượt là: 20%, 40%, 45% và 60%. / Trong trường hợp tất cả nhà thầu đều đáp ứng về kỹ thuật thì nhà thầu nào được xét duyệt trúng thầu?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [B]: Nhà thầu B được xét duyệt trúng thầu**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Tính giá đánh giá sau ưu đãi: B và C (nội địa 40%, 45%) cùng có giá so sánh thấp nhất là 102,5 tỷ đồng (thấp hơn A là 104,5 tỷ và D là 105 tỷ), nhưng B là DN nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ nên được ưu tiên thắng C! — Vì có nhà thầu D chào hàng hóa chi phí sản xuất trong nước ≥ 50% (mức ưu đãi 10%), nên khi quy đổi giá để so sánh: D giữ nguyên 105 tỷ; B và C (tỷ lệ nội địa 40% và 45% thuộc mức ưu đãi 7,5%, chênh lệch 2,5% so với D) bị cộng thêm 2,5% thành 102,5 tỷ đồng; A (tỷ lệ nội địa 20% < 30%, không được ưu đãi) bị cộng thêm 10% vào 95 tỷ thành 104,5 tỷ đồng. Hai nhà thầu B và C cùng có giá thấp nhất (102,5 tỷ đồng), nhưng B là doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ nên được ưu tiên xếp hạng cao hơn C và trúng thầu.

Câu 112. Đối với công trình đang xét là công trình xây dựng có loại kết cấu dạng nhà cấp II với giá trị công trình là 60 tỷ đồng, E-HSMT có yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự, trường hợp nào sau đây được đánh giá là một công trình xây lắp tương tự?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]: Nhà thầu có 2 công trình xây dựng có loại kết cấu dạng nhà cấp III với giá trị đã hoàn thành toàn bộ lần lượt là 30 tỷ đồng, 50 tỷ đồng**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Quy đổi công trình cấp II (60 tỷ): Được dùng 02 công trình cấp thấp hơn liền kề (cấp III), mỗi công trình có giá trị ≥ 50% × 60 tỷ = 30 tỷ đồng → Chọn cặp (30 tỷ, 50 tỷ). — Theo Mẫu E-HSMT xây lắp tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, đối với công trình đang xét là cấp II có giá trị 60 tỷ đồng (yêu cầu hợp đồng tương tự cấp II tối thiểu 50% × 60 tỷ = 30 tỷ đồng), nhà thầu được phép quy đổi bằng 02 công trình cùng loại kết cấu cấp III mà mỗi công trình có giá trị tối thiểu bằng 50% giá trị công trình đang xét (mỗi công trình ≥ 30 tỷ đồng). Chỉ có phương án A (30 tỷ và 50 tỷ) đáp ứng điều kiện này.

Câu 113. Gói thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh tòa nhà do Sở Tài chính tỉnh X làm chủ đầu tư có giá gói thầu 01 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 12 tháng, hợp đồng tương tự yêu cầu 30% giá gói thầu. Trường hợp nào sau đây nhà thầu được coi là đáp ứng về giá trị của hợp đồng tương tự?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [D]: Tất cả đáp án trên đều đúng** [Gồm: (A) Nhà thầu cung cấp hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc dịch vụ vệ sinh tòa nhà (đã được nghiệm thu) là 100 triệu đồng; hợp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc dịch vụ vệ sinh tòa nhà (đã được nghiệm thu) là 250 triệu đồng; (B) Nhà thầu cung cấp hợp đồng A (đã nghiệm thu, đã được thanh lý) có giá trị công việc dịch vụ vệ sinh tòa nhà là 300 triệu đồng; (C) Nhà thầu cung cấp hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc dịch vụ vệ sinh tòa nhà (chưa được nghiệm thu) là 100 triệu đồng; hợp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc dịch vụ vệ sinh tòa nhà (đã được nghiệm thu) là 400 triệu đồng]

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Dịch vụ vệ sinh tòa nhà (phi tư vấn lặp lại định kỳ, cần 30% × 1 tỷ = 300 triệu): Được cộng gộp phần giá trị ĐÃ NGHIỆM THU của các hợp đồng (kể cả chưa thanh lý) → A (350tr), B (300tr), C (400tr) đều đạt! — Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn có tính chất lặp lại định kỳ (vệ sinh tòa nhà), nhà thầu được phép cộng gộp giá trị công việc đã được nghiệm thu của một hoặc nhiều hợp đồng (dù hợp đồng chưa hoàn thành, chưa thanh lý) để đạt mức yêu cầu 30% × 1 tỷ = 300 triệu đồng. Phương án A có tổng nghiệm thu 100 + 250 = 350 triệu; B có 300 triệu; C có hợp đồng B đã nghiệm thu 400 triệu nên tất cả đều đáp ứng.

Câu 114. Gói thầu mua sắm trang thiết bị do Sở Tư pháp tỉnh X làm chủ đầu tư có giá gói thầu 03 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 12 tháng, trong đó có 02 hạng mục: máy điều hòa (mã HS 8415) giá dự toán 01 tỷ đồng, máy tính xách tay (mã HS 8507) giá dự toán 02 tỷ đồng, hợp đồng tương tự yêu cầu 50% giá gói thầu. Trường hợp nào sau đây nhà thầu được coi là không đáp ứng về giá trị của hợp đồng tương tự?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]:** Nhà thầu cung cấp 02 hợp đồng, trong đó: **01 hợp đồng đã thực hiện việc cung cấp mã hàng hóa 8415 với giá trị 400 triệu đồng, 01 hợp đồng đã thực hiện việc cung cấp mã hàng hóa 8415 với giá trị 100 triệu đồng** và mã hàng hóa 8507 với giá trị 01 tỷ đồng

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Mỗi mã HS phải đạt tối thiểu 50% dự toán trong MỘT hợp đồng (mã 8415 cần ≥ 500tr trong 1 hợp đồng), không được tách 2 hợp đồng (400tr + 100tr) cộng lại → Phương án A không đáp ứng. — Gói thầu có 2 hạng mục khác mã HS với yêu cầu 50%: mã 8415 cần tối thiểu 500 triệu đồng (50% × 1 tỷ) trong 01 hợp đồng, và mã 8507 cần tối thiểu 01 tỷ đồng (50% × 2 tỷ) trong 01 hợp đồng. Phương án A không đáp ứng vì đối với mã 8415, nhà thầu không có hợp đồng nào đạt đủ 500 triệu đồng mà phải cộng gộp từ 2 hợp đồng (400 triệu + 100 triệu).

Câu 117. Gói thầu đang xét là gói thầu giặt cho bệnh viện công lập (có tính chất công việc lặp lại theo chu kỳ qua các năm), có thời gian thực hiện gói thầu trong 3 năm với giá gói thầu là 12 tỷ đồng. Nhà thầu nào được xác định đáp ứng yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự khi tham dự gói thầu này?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [C]: Nhà thầu A và B đều đáp ứng**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Gói giặt là 12 tỷ / 3 năm (1 năm = 4 tỷ) → Hợp đồng tương tự cần 30% × 4 tỷ = 1,2 tỷ đồng (được cộng gộp phần đã nghiệm thu). Nhà thầu A có 1,2 tỷ; Nhà thầu B có 0,3 + 1 = 1,3 tỷ → Cả A và B đều đáp ứng! — Gói thầu dịch vụ giặt là có tính chất lặp lại theo chu kỳ qua các năm (3 năm, tổng 12 tỷ đồng → 1 chu kỳ năm là 4 tỷ đồng), nên giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu bằng 30% giá trị 1 chu kỳ = 30% × 4 tỷ = 1,2 tỷ đồng và được phép cộng gộp giá trị đã nghiệm thu của nhiều hợp đồng. Nhà thầu A đã nghiệm thu 1,2 tỷ đồng (đạt); Nhà thầu B có tổng giá trị đã nghiệm thu từ 2 hợp đồng là 300 triệu + 1 tỷ = 1,3 tỷ đồng (đạt).

Câu 189. Gói thầu mua thuốc áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ có giá gói thầu 100 tỷ đồng. Trong quá trình tham dự thầu, nhà thầu X không đạt về kỹ thuật có kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu gửi Hội đồng giải quyết kiến nghị (trong đơn kiến nghị nhà thầu nêu giá dự thầu của mình là 90 tỷ đồng). Chi phí giải quyết kiến nghị nhà thầu X phải nộp là?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]: Nhà thầu X phải nộp 25 triệu đồng**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Gói thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ mà nhà thầu rớt kỹ thuật (chưa mở túi tài chính) -> Tính 0,025%

trên GIÁ GÓI THẦU: 100 tỷ x 0,025% = '25 triệu đồng' (bỏ qua con số 90 tỷ gây nhiễu). — Theo khoản 8 Điều 14 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chi phí giải quyết kiến nghị bằng 0,025% giá dự thầu (tối thiểu 2 triệu, tối đa 50 triệu đồng). Tuy nhiên, đối với gói thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ mà nhà thầu không đạt về kỹ thuật (chưa được mở HSĐXTC), chi phí được tính bằng 0,025% GIÁ GÓI THẦU: 100 tỷ đồng x 0,025% = 25 triệu đồng (giá dự thầu 90 tỷ nhà thầu tự nêu trong đơn không được dùng làm căn cứ).

Câu 266. Gói thầu hàng hóa có giá gói thầu 02 tỷ đồng thực hiện chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn, trường hợp chủ đầu tư đăng tải thông báo mời thầu vào 11h00 ngày Thứ 2 (15/9/2025), thời điểm nào sau đây là thời điểm kết thúc chào giá trực tuyến sớm nhất?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [D]: 08h00 ngày Thứ 4 (24/9/2025)**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Gói hàng hóa 02 tỷ (> 1 tỷ) chào giá rút gọn: Chuẩn bị tối thiểu '05 ngày làm việc' (T2 15/9 -> hết T2 22/9) + Chào giá tối thiểu 24h và bắt đầu/kết thúc trong giờ hành chính -> Bắt đầu 08h00 Thứ 3 (23/9) thì kết thúc sớm nhất là '08h00 ngày Thứ 4 (24/9/2025)'. — Theo khoản 4 Điều 102 Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, gói thầu hàng hóa 02 tỷ đồng (> 01 tỷ đồng) thực hiện chào giá trực tuyến rút gọn phải có thời gian chuẩn bị tối thiểu 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông báo mời thầu (từ Thứ 2 ngày 15/9/2025 thì đủ 05 ngày làm việc vào hết ngày Thứ 2 22/9/2025). Do thời gian chào giá tối thiểu là 24 giờ và cả thời điểm bắt đầu lẫn kết thúc đều phải trong giờ hành chính, nên nếu bắt đầu lúc 08h00 sáng Thứ 3 (23/9/2025) thì thời điểm kết thúc sớm nhất là 08h00 ngày Thứ 4 (24/9/2025).

Câu 271. Gói thầu hàng hóa có giá gói thầu 01 tỷ đồng thực hiện chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn, trường hợp chủ đầu tư đăng tải thông báo mời thầu vào 11h00 ngày Thứ 2 (15/9/2025), thời điểm nào sau đây là thời điểm kết thúc chào giá trực tuyến sớm nhất?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [D]: 08h00 ngày thứ 2 (22/9/2025)**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Gói hàng hóa 01 tỷ chào giá rút gọn: Thời gian chuẩn bị tối thiểu 03 ngày làm việc (T2 15/9 -> hết T5 18/9) + Chào giá tối thiểu 24h và thời điểm bắt đầu/kết thúc phải trong giờ hành chính ngày làm việc -> Bắt đầu sáng T6 (19/9) và qua T7, CN nên kết thúc sớm nhất là '08h00 ngày thứ 2 (22/9/2025)'. — Theo khoản 4 Điều 102 Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, gói thầu hàng hóa có giá 01 tỷ đồng thực hiện chào giá trực tuyến rút gọn có thời gian chuẩn bị tối thiểu 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông báo mời thầu (từ Thứ 2 ngày 15/9/2025 đến hết Thứ 5 ngày 18/9/2025). Do thời gian chào giá tối thiểu là 24 giờ và thời điểm bắt đầu, kết thúc phải nằm trong giờ hành chính của ngày làm việc (không tính Thứ 7, Chủ nhật), nên thời điểm kết thúc chào giá sớm nhất là 08h00 ngày Thứ 2 (22/9/2025).

NHÓM 2: 20 CÂU BẪY CÓ 'TẤT CẢ ĐỀU ĐÚNG' HOẶC 'A VÀ B ĐỀU ĐÚNG' NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC CHỌN D!

Theo phản xạ, thí sinh thấy 'Tất cả phương án trên đều đúng' rất hay chọn D. Nhưng ở 20 câu dưới đây, phương án D là BẪY!

Câu 20. Đối với đấu thầu quốc tế, hồ sơ mời thầu được phát hành như thế nào?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]:** Hồ sơ mời thầu được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Nhà thầu nộp tiền mua bản điện tử hồ sơ mời thầu khi nộp hồ sơ dự thầu

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Mọi HSMT (kể cả đấu thầu quốc tế) đều được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; nếu bán bản điện tử thì nhà thầu nộp tiền khi nộp HSDT. — Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với đấu thầu quốc tế, HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; trường hợp Chủ đầu tư có bán bản điện tử HSMT thì nhà thầu nộp tiền mua khi nộp HSDT, không còn bán bản giấy trực tiếp tại địa chỉ Chủ đầu tư theo giờ hành chính.

Câu 27. Việc giữ lại hồ sơ tài chính của nhà thầu không đạt kỹ thuật sau thời hạn quy định sẽ…?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [C]: Có thể dẫn tới khiếu nại từ nhà thầu**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Giữ lại HSĐXTC của nhà thầu trượt kỹ thuật quá hạn quy định = Trái quy định, dễ dẫn tới KHIẾU NẠI từ nhà thầu. — Pháp luật đấu thầu quy định rõ thời hạn Chủ đầu tư phải hoàn trả nguyên trạng HSĐXTC cho nhà thầu không đạt kỹ thuật. Việc cố tình giữ lại hồ sơ tài chính sau thời hạn quy định là không đúng thủ tục và có thể dẫn tới khiếu nại, kiến nghị từ phía nhà thầu.

Câu 29. Chọn phương án đúng đối với nhà thầu phụ đặc biệt?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]:** Đối với đấu thầu trong nước, khi tham gia gói thầu của dự án thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thì nhà thầu trong nước được sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt là nhà thầu nước ngoài đối với phần công việc đặc thù mà nhà thầu trong nước chưa thực hiện được hoặc cần chuyển giao công nghệ

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Luật 90/2025 mới: Đấu thầu trong nước thuộc lĩnh vực KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số -> Nhà thầu nội ĐƯỢC dùng nhà thầu phụ đặc biệt là nhà thầu nước ngoài. — Theo khoản 3 Điều 11 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15), đối với đấu thầu trong nước, khi tham gia gói thầu thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thì nhà thầu trong nước được sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt là nhà thầu nước ngoài cho phần việc đặc thù trong nước chưa thực hiện được hoặc cần chuyển giao công nghệ.

Câu 30. Đối với đấu thầu không qua mạng, việc phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu được thực hiện theo phương án nào sau đây?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]: Phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Kể cả đấu thầu KHÔNG qua mạng, việc phê duyệt và phát hành HSMT vẫn thực hiện TRÊN Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. — Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đối với gói thầu đấu

thầu không qua mạng, việc phê duyệt và phát hành HSMT vẫn phải thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, không phê duyệt và phát hành bản giấy như trước đây.

Câu 43. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm nội dung nào sau đây?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]: Giá gói thầu**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Luật 90/2025 đã bãi bỏ 'Thời gian thực hiện hợp đồng' và 'Giám sát hoạt động đấu thầu' khỏi nội dung KHLCNT -> Chỉ còn 'Giá gói thầu'. — Theo Điều 39 Luật Đấu thầu (được sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15), nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã bỏ quy định về thời gian thực hiện hợp đồng và giám sát hoạt động đấu thầu để tăng tính linh hoạt khi lập HSMT. Do đó chỉ có 'Giá gói thầu' là nội dung thuộc KHLCNT.

Câu 46. Đối với các gói thầu đã thanh lý hợp đồng, khi lập tờ trình Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá trị phần công việc đã thực hiện của các gói thầu này được tính như thế nào?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [B]: Giá trị thanh lý hợp đồng**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Khi lập tờ trình KHLCNT, các gói thầu đã thực hiện mà ĐÃ THANH LÝ hợp đồng -> Tính theo GIÁ TRỊ THANH LÝ HỢP ĐỒNG. — Theo mẫu tờ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, đối với các gói thầu thuộc phần công việc đã thực hiện và đã thanh lý hợp đồng, giá trị được ghi nhận theo đúng giá trị thanh lý hợp đồng thực tế.

Câu 73. Gói thầu mua sắm 20 máy điều hòa, tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ, trường hợp E-HSMT có quy định về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự thì tính chất tương tự được quy định như thế nào?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]: Quy định hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát với máy điều hòa** (thiết bị điện...)

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Khi lập E-HSMT hàng hóa, tính chất tương tự được quy định theo 'cùng lĩnh vực tổng quát' (thiết bị điện...), loại các đáp án ghi 'Chỉ quy định mã HS' hoặc 'cùng chủng loại'. — Theo Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, E-HSMT quy định tính chất tương tự là hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát (hoặc có cùng 4 số đầu mã HS). Phương án B sai vì dùng từ 'Chỉ quy định' gây bó hẹp, phương án C sai vì yêu cầu 'cùng chủng loại' là hạn chế cạnh tranh.

Câu 85. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, trường hợp hồ sơ mời thầu không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm thì việc đánh giá được thực hiện như thế nào?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]: Không phải đánh giá về năng lực, kinh nghiệm nhưng nhà thầu phải cam kết đáp ứng năng lực, kinh nghiệm trong đơn dự thầu**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Chào hàng cạnh tranh không yêu cầu năng lực, kinh nghiệm → KHÔNG đánh giá (kể cả nhà thầu tự đính kèm tài liệu), chỉ cần cam kết trong đơn dự thầu. — Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh mà HSMT lựa chọn không quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm thì tổ chuyên gia không tổ chức đánh giá nội dung này (ngay cả khi nhà thầu tự đính kèm tài liệu vào HSDT), nhà thầu chỉ cần cam kết đáp ứng trong đơn dự thầu.

Câu 92. Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự gói thầu chỉ bao gồm 01 công trình độc lập được xét trên cơ sở nào sau đây?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]:** Xét theo công trình nhà thầu đã **hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn có cùng loại kết cấu, cấp công trình** và đáp ứng quy mô theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Hợp đồng xây lắp tương tự (1 công trình độc lập): Chấp nhận công trình đã hoàn thành toàn bộ HOẶC hoàn thành phần lớn, cùng loại kết cấu, cấp công trình và đáp ứng quy mô. — Theo Mẫu E-HSMT xây lắp, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự được xét theo công trình mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn (tối thiểu 80% giá trị công việc), có cùng loại kết cấu, cấp công trình và đáp ứng quy mô theo yêu cầu. Phương án B sai vì giới hạn 'Chỉ xét... hoàn thành toàn bộ'.

Câu 103. Nhà thầu có được tham dự thầu với tư cách nhà thầu liên danh trong trường hợp phạm vi công việc của gói thầu mua sắm hàng hóa chỉ gồm 01 hạng mục là hệ thống máy chủ không?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]: Được liên danh nếu nhà thầu phân chia công việc trong liên danh theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục** trong bảng giá dự thầu

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Gói hàng hóa chỉ gồm 01 hạng mục vẫn ĐƯỢC LIÊN DANH nếu phân chia theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục đó; cấm liên danh chỉ để thu xếp tài chính. — Theo quy định tại Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa (Thông tư 79/2025/TT-BTC), ngay cả khi gói thầu chỉ có 01 hạng mục, các nhà thầu vẫn được phép liên danh nếu phân chia công việc theo các khâu/công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục đó. Phương án C sai vì pháp luật không cho phép thành viên liên danh chỉ thực hiện việc thu xếp tài chính mà không tham gia công việc của gói thầu.

Câu 108. Khi thương thảo hợp đồng đối với gói thầu tư vấn áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng, trường hợp nào nhà thầu được phép thay đổi nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [C]:** Được thay đổi nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT trong trường hợp do **thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài hơn so với dự kiến trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc vì lý do bất khả kháng** mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Gói TƯ VẤN chỉ được thay đổi nhân sự khi thương thảo do nguyên nhân khách quan: Thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài hơn dự kiến HOẶC vì lý do bất khả kháng. — Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, nhân sự chủ chốt được chấm điểm trực tiếp trong bước đánh giá kỹ thuật nên nhà thầu không được thay thế nhân sự nếu nhân sự không đáp ứng yêu cầu (phương án

B chỉ áp dụng cho xây lắp, phi tư vấn, hàng hóa). Khi thương thảo hợp đồng tư vấn, nhà thầu chỉ được phép đổi nhân sự nếu thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài hơn dự kiến hoặc vì lý do bất khả kháng.

Câu 110. Đối với với gói thầu hàng hóa áp dụng đấu thầu rộng rãi không qua mạng, trường hợp nào sau đây thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh dự thầu bị đánh giá là không hợp lệ?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [C]: Ký trước khi phát hành hồ sơ mời thầu**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Bảo lãnh dự thầu KHÔNG HỢP LỆ khi: Ký trước khi phát hành HSMT (còn thời hạn dài hơn hay giá trị cao hơn yêu cầu thì đều hợp lệ). — Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh dự thầu bị đánh giá là không hợp lệ khi ký trước thời điểm phát hành HSMT (vì khi đó chưa có thông tin chính thức của HSMT), hoặc có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn yêu cầu. Nếu thời gian hiệu lực dài hơn hoặc giá trị cao hơn yêu cầu của HSMT (A, B) thì vẫn hoàn toàn hợp lệ.

Câu 115. Gói thầu cung cấp dịch vụ giặt là thực hiện đấu thầu qua mạng, E-HSMT có quy định cho phép sử dụng nhà thầu phụ tối đa 20% trên giá dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu liên danh A-B, trong đó nhà thầu Công ty A đảm nhận 30% giá trị công việc, Công ty B đảm nhận 70% giá trị công việc. Việc sử dụng nhà thầu phụ đối với từng thành viên liên danh được thực hiện như thế nào?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]: Công ty A được sử dụng nhà thầu phụ tối đa 20% trên 30% giá trị công việc mà công ty A đảm nhận**, Công ty B được sử dụng nhà thầu phụ tối đa 20% trên 70% giá trị công việc mà công ty B đảm nhận

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Liên danh sử dụng nhà thầu phụ: Tỷ lệ % tối đa thầu phụ (20%) tính riêng trên PHẦN GIÁ TRỊ CÔNG VIỆC MÀ TỪNG THÀNH VIÊN ĐẢM NHẬN (A tối đa 20% trên 30%, B tối đa 20% trên 70%). — Theo quy định tại Mẫu E-HSMT (Thông tư 79/2025/TT-BTC), đối với nhà thầu liên danh, hạn mức tỷ lệ % công việc sử dụng nhà thầu phụ được áp dụng riêng cho từng thành viên liên danh tính trên phần giá trị công việc mà thành viên đó đảm nhận, không được gộp chung hay chuyển nhượng hạn mức thầu phụ giữa các thành viên.

Câu 232. Khi nào nhà thầu phải nộp lại E-HSDT đã nộp?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [C]: Khi E-HSMT được sửa đổi**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Nhà thầu đã nộp E-HSDT thì bắt buộc phải 'nộp lại E-HSDT' khi và chỉ khi 'E-HSMT được sửa đổi' (vì cấu trúc dữ liệu E-HSMT đã thay đổi). — Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trên Hệ thống nhưng sau đó chủ đầu tư thực hiện sửa đổi E-HSMT thì E-HSDT đã nộp trước đó không còn hiệu lực, nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới theo E-HSMT đã sửa đổi. Khi Hệ thống tự động gia hạn do sự cố thì nhà thầu không phải nộp lại E-HSDT.

Câu 237. Đối với đấu thầu qua mạng, nội dung nào sau đây do Hệ thống tự động đánh giá?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [C]: Doanh thu bình quân 3 năm gần nhất của nhà thầu**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Hệ thống tự động chấm các chỉ tiêu số hóa/trích xuất được như 'Doanh thu bình quân 3 năm gần nhất'; còn Bảo đảm dự thầu và Thỏa thuận liên danh có file đính kèm nên Tổ chuyên gia phải kiểm tra. — Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tự động đánh giá một số nội dung dựa trên dữ liệu số hóa trên webform, trong đó có tiêu chí 'Doanh thu bình quân 3 năm gần nhất của nhà thầu'. Các nội dung về bảo đảm dự thầu và thỏa thuận liên danh cần kiểm tra file đính kèm nên không do Hệ thống tự động đánh giá hoàn toàn.

Câu 247. Nhà thầu phải thực hiện xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng nào?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [C]: Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Bước 'Xác nhận chấp thuận được trao hợp đồng' trên Hệ thống là đặc trưng riêng của 'Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn' (vì hình thức này không nộp E-HSDT trước). — Theo khoản 4 Điều 102 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, thủ tục nhà thầu xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ áp dụng đối với hình thức chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn.

Câu 269. Phương thức lựa chọn nhà thầu nào sau đây áp dụng cho đấu thầu qua mạng?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Trong các phương thức nêu ở đề, đấu thầu qua mạng chỉ áp dụng cho '01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ' (không áp dụng đấu thầu qua mạng cho các phương thức 02 giai đoạn). — Theo quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đấu thầu qua mạng chỉ áp dụng đối với các gói thầu theo phương thức 01 giai đoạn (01 giai đoạn 01 túi hồ sơ và 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ), không áp dụng cho phương thức 02 giai đoạn (02 giai đoạn 01 túi hồ sơ và 02 giai đoạn 02 túi hồ sơ).

Câu 273. Yêu cầu nào sau đây là đúng đối với tệp tin (file) đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [C]: Không bị nhiễm virus, không bị lỗi, hỏng và không thiết lập mật khẩu**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** File đăng tải Hệ thống = Không virus, không lỗi hỏng, KHÔNG đặt mật khẩu (loại A vì bẫy "không thuộc Unicode", loại B vì bẫy "Rar hoặc 7Zip"). — Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, file đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải đảm bảo không bị nhiễm virus, không bị lỗi, hỏng và không thiết lập mật khẩu. Phương án A sai vì phông chữ bắt buộc phải thuộc bảng mã Unicode; phương án B sai vì Hệ thống chỉ quy định phần mềm giải nén ZIP thông dụng trên Windows/MacOS chứ không quy định chuẩn Rar/7Zip trong điều kiện định dạng bắt buộc.

Câu 274. Đối với đấu thầu qua mạng, trường hợp file đính kèm trong E-HSMT không thể mở hoặc không đọc được thì chủ đầu tư phải thực hiện hành động nào sau đây?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]: Đăng tải và phát hành lại toàn bộ E-HSMT**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** File E-HSMT lỗi không mở/đọc được => Chủ đầu tư phải ĐĂNG TẢI VÀ PHÁT HÀNH LẠI TOÀN BỘ E-HSMT. — Theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, khi file đính kèm trong E-HSMT bị lỗi không mở hoặc không đọc được, chủ đầu tư bắt buộc phải đăng tải và phát hành lại toàn bộ E-HSMT để đảm bảo nhà thầu tiếp cận đầy đủ thông tin. Các phương án chỉ sửa đổi một phần hoặc nhờ Trung tâm Đấu thầu qua mạng sửa hộ đều sai quy định.

Câu 300. Đối với đấu thầu không qua mạng, biên bản mở thầu bắt buộc phải có chữ ký của các chủ thể nào sau đây?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [C]: Chủ đầu tư và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Biên bản mở thầu (không qua mạng) => Chỉ bắt buộc chữ ký của CHỦ ĐẦU TƯ và CÁC NHÀ THẦU THAM DỰ LỄ MỞ THẦU (không bắt buộc Tổ chuyên gia hay nhà thầu vắng mặt). — Theo khoản 2 Điều 29 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, biên bản mở thầu phải được đại diện của chủ đầu tư và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu ký xác nhận. Việc mở thầu được tiến hành không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu dự thầu, và không bắt buộc tổ chuyên gia ký biên bản mở thầu.

NHÓM 3: 12 CÂU DỄ SAI DO THAY ĐỔI THẨM QUYỀN MỚI (LUẬT 90/2025 & NĐ 214/2025)

Ai suy luận theo quy định cũ sẽ làm sai 100% (Chủ đầu tư duyệt KHLCNT, tự quyết thời gian đánh giá/phê duyệt, quyết định xử lý tình huống phức tạp, bỏ thẩm định ở nhiều hình thức).

Câu 89. Danh sách xếp hạng nhà thầu có phải thẩm định trước khi phê duyệt hay không?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [B]: Không phải thẩm định**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Danh sách xếp hạng nhà thầu: KHÔNG PHẢI THẨM ĐỊNH trước khi phê duyệt trong mọi trường hợp. — Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, danh sách xếp hạng nhà thầu không thuộc đối tượng phải thẩm định trước khi phê duyệt. Chủ đầu tư căn cứ trực tiếp vào báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia để phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

Câu 125. Chủ đầu tư A và nhà thầu B đã ký kết hợp đồng cung cấp 11000 đơn vị hàng hóa, loại hợp đồng theo đơn giá cố định. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhu cầu sử dụng thực tế mà nhà thầu phải cung cấp cho chủ đầu tư chỉ là 10500 đơn vị hàng hóa. Hãy lựa chọn phương án đúng về sửa đổi hợp đồng trong trường hợp này?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [B]:** Chủ đầu tư A và nhà thầu B **không cần thực hiện thủ tục sửa đổi hợp đồng, không phải ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Hợp đồng đơn giá cố định khi giảm khối lượng thực tế (từ 11.000 xuống 10.500): Nghiệm thu thanh toán theo thực tế, KHÔNG CẦN làm thủ tục sửa đổi hợp đồng. — Theo quy định tại Điều 114 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, khi có sự thay đổi (tăng, giảm) khối lượng thực tế thực hiện mà không làm thay đổi đơn giá và không vượt giá gói thầu thì các bên thanh toán theo khối lượng thực tế được nghiệm thu mà không cần thực hiện thủ tục sửa đổi hợp đồng hay ký phụ lục hợp đồng.

Câu 129. Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm trực tiếp không bao gồm bước nào sau đây?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]: Thẩm định hồ sơ yêu cầu**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Quy trình Mua sắm trực tiếp được đơn giản hóa: KHÔNG bao gồm bước 'Thẩm định hồ sơ yêu cầu' (và không thẩm định KQLCNT). — Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, quy trình lựa chọn nhà thầu đối với hình thức mua sắm trực tiếp đã cắt giảm thủ tục thẩm định hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

Câu 130. Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với chào hàng cạnh tranh không bao gồm bước nào sau đây?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [C]: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Quy trình Chào hàng cạnh tranh theo NĐ 214/2025/NĐ-CP: KHÔNG bao gồm bước 'Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu' (và không bắt buộc thẩm định HSMT). — Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, để đẩy nhanh tiến độ đối với các gói thầu thông dụng, đơn giản áp dụng chào hàng cạnh tranh, quy trình lựa chọn nhà thầu không bao gồm bước thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (chủ đầu tư phê duyệt ngay trên cơ sở báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia).

Câu 131. Thời gian phê duyệt hồ sơ mời thầu được quy định như thế nào?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]: Do chủ đầu tư quyết định trên cơ sở bảo đảm tiến độ của dự án, gói thầu**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Mẹo 3 câu Thời gian (Phê duyệt HSMT, Đánh giá HSDT, Phê duyệt KQLCNT): Đều DO CHỦ ĐẦU TƯ QUYẾT ĐỊNH trên cơ sở bảo đảm tiến độ của dự án, gói thầu! — Theo Điều 45 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, pháp luật đã bỏ quy định khống chế cứng số ngày phê duyệt HSMT mà phân quyền cho chủ đầu tư tự quyết định trên cơ sở bảo đảm tiến độ của dự án, gói thầu.

Câu 132. Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được quy định như thế nào?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]: Do chủ đầu tư quyết định trên cơ sở bảo đảm tiến độ của dự án, gói thầu**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Thời gian phê duyệt KQLCNT: DO CHỦ ĐẦU TƯ QUYẾT ĐỊNH trên cơ sở bảo đảm tiến độ của dự án, gói thầu (bỏ mốc tối đa 05 ngày làm việc). — Theo quy định tại Điều 45 Luật Đấu thầu (sửa đổi) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu do chủ đầu tư quyết định trên cơ sở bảo đảm tiến độ của dự án, gói thầu thay vì giới hạn cứng số ngày như quy định cũ.

Câu 133. Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu được quy định như thế nào?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [D]: Do chủ đầu tư quyết định trên cơ sở bảo đảm tiến độ của dự án, gói thầu**

⚠️ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Thời gian đánh giá HSDT: DO CHỦ ĐẦU TƯ QUYẾT ĐỊNH trên cơ sở bảo đảm tiến độ của dự án, gói thầu (bỏ mốc 45/60 ngày và không có 'người có thẩm quyền'). — Theo Điều 45 Luật Đấu thầu (sửa đổi) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu do chủ đầu tư quyết định trên cơ sở bảo đảm tiến độ của dự án, gói thầu. Các phương án giới hạn 30, 45, 60 ngày là quy định cũ đã bỏ; phương án C sai vì ghi thêm 'người có thẩm quyền'.

Câu 151. Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu thuộc chủ thể nào?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]: Người có thẩm quyền**

⚠️ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Phân biệt rõ: Kế hoạch TỔNG THỂ LCNT -> 'Người có thẩm quyền' phê duyệt; còn Kế hoạch LCNT -> 'Chủ đầu tư' phê duyệt. — Theo Điều 36 Luật Đấu thầu, chủ đầu tư tổ chức lập và trình Người có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án. Chủ đầu tư chỉ có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (chi tiết), không có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tổng thể.

Câu 153. Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc trách nhiệm của người có thẩm quyền?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

⚠️ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Theo Luật 90/2025/QH15 sửa đổi Luật Đấu thầu, thẩm quyền 'Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu' đã phân cấp hẳn cho Chủ đầu tư -> Không còn thuộc trách nhiệm của Người có thẩm quyền. — Theo quy định tại Điều 77 và Điều 78 Luật Đấu thầu (được sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15), trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc về Chủ đầu tư (hoặc người đứng đầu cơ quan được giao chuẩn bị dự án nếu chưa xác định được CĐT). Người có thẩm quyền chỉ phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu và thực hiện các nhiệm vụ tại B, C, D.

Câu 154. Trường hợp nào sau đây việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [B]:** Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, **trừ trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư** theo quy định của pháp luật

⚠️ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Chủ đầu tư mặc định phê duyệt KHLCNT trong mọi trường hợp, chỉ trừ duy nhất trường hợp 'chưa xác định được chủ đầu tư'. — Theo điểm a khoản 1 Điều 78 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15), Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án và chưa xác định được chủ đầu tư (khi đó thuộc trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị được giao chuẩn bị dự án). Các phương án A, C, D đều sai.

Câu 194. Thẩm quyền xử lý tình huống phức tạp trong đấu thầu?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]: Chủ đầu tư quyết định xử lý tình huống sau khi có ý kiến của người có thẩm quyền**

⚠️ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Tình huống phức tạp -> Người ra quyết định cuối cùng vẫn là 'Chủ đầu tư', nhưng phải 'sau khi có ý kiến của người có thẩm quyền'. — Theo Điều 88 Luật Đấu thầu và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, thẩm quyền quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu thuộc về Chủ đầu tư. Đối với trường hợp phát sinh tình huống phức tạp ngoài các tình huống đã quy định cụ thể trong Nghị định, Chủ đầu tư quyết định xử lý tình huống sau khi có ý kiến của Người có thẩm quyền.

Câu 254. Đối với gói thầu áp dụng hình thức chào giá trực tuyến rút gọn, việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện như thế nào?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [C]: Không phải thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu**

⚠️ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Đã là quy trình 'rút gọn' (chào giá trực tuyến rút gọn) -> 'Không phải thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu'. — Theo khoản 4 Điều 102 và khoản 4 Điều 136 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu áp dụng hình thức chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn, chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trên cơ sở kết quả chào giá trực tuyến trên Hệ thống mà không phải thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

NHÓM 4: 13 CÂU BẪY TÌNH HUỐNG VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH & LIÊN DANH VI PHẠM

Phân biệt cực kỹ: Anh em ruột dự thầu; Chi cục (hành chính) vs Đơn vị sự nghiệp; Liên danh khi nào cấm riêng 1 thành viên, khi nào cấm cả liên danh, khi nào tịch thu bảo đảm.

Câu 28. Trường hợp nào sau đây Công ty B khi tham dự gói thầu xây lắp X thuộc Dự án Y được kết luận là đáp ứng về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [C]:** Công ty B sử dụng nhà thầu phụ là công ty tư vấn C, **công ty tư vấn C sở hữu 30% cổ phần của công ty A** và công ty A là nhà thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật cho dự án Y

⚠️ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Loại trừ 3 câu vi phạm trực tiếp: Thầu chính/thầu phụ chính là đơn vị lập E-HSMT (A, B) hoặc tư vấn lập HSMT giữ 30% (>20%) vốn của thầu chính (D) -> Chọn C. — Ở phương án A và B, nhà thầu tham dự hoặc nhà thầu phụ trực tiếp lập E-HSMT cho chính gói thầu đó nên vi phạm bảo đảm cạnh tranh. Ở phương án D, nhà thầu tư vấn lập HSMT sở hữu 30% (>20%) vốn góp của Công ty B nên vi phạm. Chỉ có phương án C là mối quan hệ cổ phần giữa nhà thầu phụ C và đơn vị thiết kế A, trong khi nhà thầu chính B hoàn toàn độc lập với tư vấn A nên đáp ứng quy định.

Câu 81. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi, chủ đầu tư phát hiện người đại diện theo pháp luật của 02 nhà thầu tham dự thầu là anh em ruột thì xem xét, đánh giá như thế nào?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [D]: Không thuộc hành vi bị cấm, không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh** trong đấu thầu

⚠️ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Hai nhà thầu độc lập có Giám đốc (đại diện pháp luật) là anh em ruột cùng dự thầu → Hoàn toàn HỢP LỆ (không bị cấm, không vi phạm bảo đảm cạnh tranh). — Luật Đấu thầu chỉ hạn chế mối quan hệ gia đình (cha mẹ, vợ chồng, con, anh chị em ruột) giữa cá nhân thuộc bên mời thầu/chủ đầu tư/tổ chuyên gia/tổ thẩm định với người đại diện theo pháp luật của nhà

thầu. Hai nhà thầu có người đại diện pháp luật là anh em ruột (nếu không sở hữu chéo cổ phần trên mức quy định và không thông thầu) thì hoàn toàn hợp lệ.

Câu 98. Hồ sơ mời thầu của gói thầu xây lắp có quy định cho phép sử dụng nhà thầu phụ, trường hợp nhà thầu đề xuất sử dụng thầu phụ thì việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ được thực hiện như thế nào?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [B]: Không đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ, nhà thầu tham dự thầu vẫn phải đáp ứng** về năng lực, kinh nghiệm đối với phần công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Nhà thầu phụ (thông thường): KHÔNG đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ; nhà thầu chính vẫn phải tự đáp ứng toàn bộ. — Theo quy định pháp luật đấu thầu, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSDT của nhà thầu chính. Nhà thầu tham dự thầu phải tự đáp ứng toàn bộ các tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm đối với cả phần công việc dự kiến giao cho nhà thầu phụ.

Câu 102. Trường hợp nào sau đây, nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng quy định về bảo đảm cạnh tranh khi tham dự thầu gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [B]:** Đơn vị sự nghiệp công lập A tham gia gói thầu do Chi cục B là chủ đầu tư. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập A phù hợp với tính chất gói thầu. **Đơn vị sự nghiệp công lập A và Chi cục B lần lượt là đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vị hành chính do Sở Tài Chính tỉnh X trực tiếp quản lý**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** ĐVSN công lập dự thầu gói do ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH (Chi cục B) có cùng cơ quan trực tiếp quản lý (Sở Tài chính) làm Chủ đầu tư → VI PHẠM bảo đảm cạnh tranh! — Theo quy định về bảo đảm cạnh tranh, hai đơn vị sự nghiệp công lập cùng trực thuộc một cơ quan quản lý (như câu C) hoặc doanh nghiệp với ĐVSN công lập cùng thuộc Sở (như câu D) thì được phép tham dự thầu của nhau; nhưng Đơn vị sự nghiệp công lập A và Chi cục B (đơn vị hành chính) cùng do Sở Tài chính trực tiếp quản lý thì không độc lập về pháp lý và tài chính (trừ trường hợp A thuộc ngoại lệ đặc thù), nên phương án B là không đáp ứng bảo đảm cạnh tranh.

Câu 116. Nhà thầu liên danh A-B tham dự thầu và nộp bảo đảm dự thầu riêng rẽ, trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu tổ chuyên gia có bằng chứng cho thấy nhà thầu A có hành vi gian lận, thuộc hành vi bị cấm trong đấu thầu, trong trường hợp này bảo đảm dự thầu của nhà thầu liên danh xử lý như thế nào?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]: Không hoàn trả bảo đảm dự thầu của cả nhà thầu liên danh A-B**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Trong liên danh, chỉ cần 01 thành viên có hành vi vi phạm (gian lận) thì KHÔNG HOÀN TRẢ bảo đảm dự thầu của CẢ NHÀ THẦU LIÊN DANH A-B (kể cả nộp riêng rẽ). — Theo quy định tại Điều 14 Luật Đấu thầu, trường hợp một thành viên trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như gian lận trong đấu thầu) thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều không được hoàn trả, dù các thành viên nộp bảo đảm dự thầu riêng rẽ.

Câu 163. Thành viên A trong nhà thầu liên danh A-B thực hiện hành vi "làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu" thì việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu được xử lý như thế nào?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]:** Cấm tham gia hoạt động đấu thầu **từ 03 năm đến 05 năm đối với thành viên A**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Trong liên danh, thành viên nào làm giả hồ sơ (Gian lận) thì chỉ cấm riêng thành viên đó 'từ 03 năm đến 05 năm' (không phạt lây sang thành viên kia). — Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hành vi làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu là hành vi gian lận bị cấm từ 03 năm đến 05 năm. Đối với nhà thầu liên danh, nếu hành vi gian lận chỉ do thành viên A thực hiện (không phải hành vi thông thầu hay đưa hối lộ vì lợi ích chung của liên danh) thì chỉ cấm đối với thành viên A.

Câu 168. Nhà thầu liên danh A-B gồm 2 thành viên là nhà thầu A và nhà thầu B. Nhà thầu A làm giả thông tin, hồ sơ, tài liệu về hợp đồng tương tự của mình để tham dự thầu sẽ bị xử lý như thế nào?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]: Thành viên liên danh A bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Làm giả hợp đồng tương tự của riêng mình (Gian lận cá nhân) -> Chỉ cấm riêng 'Thành viên liên danh A từ 03 năm đến 05 năm'. — Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trong nhà thầu liên danh A-B, nếu thành viên A làm giả thông tin, tài liệu về hợp đồng tương tự của riêng mình để dự thầu thì đây là hành vi gian lận của riêng thành viên A. Do đó, chỉ cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm đối với thành viên A, thành viên B không bị cấm.

Câu 169. Nhà thầu liên danh A-B gồm 2 thành viên là nhà thầu A và nhà thầu B. Nhà thầu A dàn xếp, thỏa thuận với các bên rút hồ sơ dự thầu để liên danh A-B trúng thầu sẽ bị xử lý như thế nào?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [B]: Tất cả thành viên trong liên danh A-B bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Khác với làm giả hồ sơ riêng, hành vi 'Thông thầu' (dàn xếp rút HSDT để liên danh trúng thầu) -> Cấm 'Tất cả thành viên trong liên danh A-B từ 03 năm đến 05 năm'! — Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trường hợp một thành viên trong liên danh thực hiện hành vi thông thầu (dàn xếp, thỏa thuận rút HSDT để liên danh trúng thầu) hoặc đưa hối lộ thì tất cả các thành viên trong liên danh A-B đều bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm.

Câu 195. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì việc đánh giá uy tín của nhà thầu trong việc thực hiện hợp đồng được xử lý như nào?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [B]: Chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng và bị chủ đầu tư đăng tải** thông tin thành viên liên danh vi phạm hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Thành viên liên danh nào vi phạm hợp đồng thì 'Chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm'

bị coi là không hoàn thành HĐ và do 'chủ đầu tư đăng tải'. — Theo quy định xử lý tình huống tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, khi một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực tiếp tục (phần việc còn lại được giao cho thành viên khác trong liên danh thực hiện), chỉ thành viên liên danh vi phạm bị coi là không hoàn thành hợp đồng và bị Chủ đầu tư đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Phương án A, D sai vì phạt cả liên danh; phương án C sai chủ thể đăng tải.

🔥 **Câu 198. Trường hợp nhà thầu có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị cơ quan điều tra kết luận có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu trúng thầu nhưng nhân sự của nhà thầu chưa bị Tòa án kết án hoặc nhà thầu chưa bị người có thẩm quyền ra quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu thì tại thời điểm này nhà thầu có được tham dự thầu hay không?**

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [D]: Nhà thầu vẫn được tiếp tục tham dự thầu**

⚠️ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Khi nhân sự 'chưa bị Tòa án kết án' và nhà thầu 'chưa có quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu' -> 'Nhà thầu vẫn được tiếp tục tham dự thầu'. — Theo quy định về tư cách hợp lệ và xử lý tình huống tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, khi nhân sự của nhà thầu mới có kết luận điều tra nhưng chưa bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật và nhà thầu chưa bị ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu thì nhà thầu vẫn đủ tư cách hợp lệ và được tiếp tục tham dự thầu.

🔥 **Câu 205. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu trúng thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính quy định tại khoản 2 Điều 66 của Luật Đấu thầu thì chủ đầu tư xử lý như thế nào trong trường hợp này?**

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]: Hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu**

⚠️ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Nhà thầu trúng thầu bỏ ký hợp đồng hoặc mất năng lực lúc ký -> Chỉ 'Hủy quyết định phê duyệt KQLCNT' (để mời nhà thầu xếp tiếp theo), tuyệt đối không Hủy thầu cả gói. — Theo khoản 12 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, khi nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không còn đáp ứng năng lực tại thời điểm ký hợp đồng, chủ đầu tư hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào hoàn thiện hợp đồng. Các phương án hủy thầu, đình chỉ hay không công nhận kết quả là sai quy trình xử lý tình huống.

🔥 **Câu 207. Gói thầu EC có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá bằng 85% giá gói thầu thì chủ đầu tư có thể quy định giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng ở mức 15% hay không?**

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]: Không được quy định**

⚠️ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Chào giá thấp (< 80% giá gói thầu xây lắp/hỗn hợp) mới được tăng bảo đảm thực hiện hợp đồng lên trên 10%. Ở đây bằng 85% (>= 80%) nên 'Không được quy định' mức 15%. — Theo Điều 68 Luật Đấu thầu, mức bảo đảm thực hiện hợp đồng thông thường là từ 1% đến 10% giá hợp đồng. Theo khoản 10 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chỉ khi gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giảm giá thấp hơn 80% giá gói thầu thì chủ đầu tư mới được yêu cầu tăng mức bảo đảm thực hiện hợp đồng trên 10% (nhưng không quá 30%). Do mức 85% không thuộc diện giá thấp bất thường (< 80%) nên không được quy định mức 15%.

🔥 **Câu 211. Trong quá trình thực hiện hợp đồng của nhà thầu liên danh A-B, nhà thầu B không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu. Trong trường hợp này, bảo đảm thực hiện hợp đồng của nhà thầu xử lý như thế nào?**

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [D]: Phương án B và C đều đúng** [Gồm (B): Tịch thu giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng của tất cả thành viên liên danh trong trường hợp phần công việc còn lại của các thành viên liên danh vi phạm hợp đồng được tách thành gói thầu riêng để lựa chọn nhà thầu; và (C): Chỉ tịch thu giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng của nhà thầu B nếu nhà thầu A có đủ năng lực, kinh nghiệm đảm nhận phần công việc còn lại của nhà thầu B]

⚠️ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Thành viên B mất năng lực: Nếu A đủ sức gánh thay phần việc của B -> chỉ tịch thu bảo đảm của B (C); nếu phải tách phần việc còn lại thành gói thầu mới -> tịch thu bảo đảm của cả liên danh (B). Chọn B và C đều đúng. — Theo khoản 22 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nếu thành viên còn lại (A) có đủ năng lực, kinh nghiệm đảm nhận phần việc của thành viên vi phạm (B) thì chỉ tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng của B. Ngược lại, nếu phải tách phần công việc còn lại thành gói thầu riêng để lựa chọn nhà thầu khác thì tịch thu giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng của tất cả thành viên liên danh.

NHÓM 5: 14 CÂU BẪY PHỦ ĐỊNH, NGOẠI LỆ HIỆP ĐỊNH CPTPP & 3 CÂU 'TẤT CẢ ĐỀU SAI'

Các câu hỏi ngược ('không đúng', 'không bắt buộc'), câu đáp án 'Tất cả đều sai' (296, 301, 314) và các điểm đặc thù của CPTPP (không cho phép đấu thầu qua mạng).

🔥 **Câu 17. Đối với đấu thầu rộng rãi quốc tế, trường hợp hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, nhà thầu từ chối nhận lại hồ sơ đề xuất của mình thì Chủ đầu tư phải xử lý như thế nào?**

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]:** Chủ đầu tư **xem xét, quyết định việc hủy hồ sơ nhưng phải đảm bảo thông tin không bị tiết lộ**

⚠️ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Nhà thầu trượt kỹ thuật mà từ chối hoặc quá hạn không nhận lại HSĐXTC -> Chủ đầu tư quyết định HỦY hồ sơ nhưng phải bảo mật thông tin. — Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu không qua mạng mà nhà thầu không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật từ chối nhận lại hồ sơ đề xuất tài chính hoặc quá thời hạn quy định không đến nhận, Chủ đầu tư xem xét, quyết định việc hủy hồ sơ nhưng phải đảm bảo thông tin trong hồ sơ không bị tiết lộ.

🔥 **Câu 55. Nội dung nào là tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm không bắt buộc đối với gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng đấu thầu rộng rãi?**

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]: Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Theo Thông tư 79/2025 mới: Đối với gói thầu MUA SẮM HÀNG HÓA, tiêu chí 'Hợp đồng tương tự' là KHÔNG BẮT BUỘC. — Theo quy định mới tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, tiêu chuẩn đánh giá về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự là tiêu chí không bắt buộc (Chủ đầu tư tùy chọn áp dụng hoặc không áp dụng tùy tính chất gói thầu). Các tiêu chí về nghĩa vụ thuế, giá trị tài sản ròng và doanh thu là bắt buộc.

Câu 65. Khi tham dự thầu đấu thầu qua mạng, đại diện hợp pháp của nhà thầu có được ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh để ký đơn dự thầu hay không?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [B]: Không được ủy quyền**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Đấu thầu qua mạng: Đơn dự thầu được ký số tự động bằng chứng thư số của NHÀ THẦU khi nộp E-HSDT -> KHÔNG ĐƯỢC ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh! — Theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, chi nhánh không có tư cách pháp nhân độc lập và trong đấu thầu qua mạng, hệ thống tự động trích xuất đơn dự thầu gắn với chứng thư số của nhà thầu nên đại diện hợp pháp của nhà thầu không được ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh ký đơn dự thầu.

Câu 96. Trường hợp E-HSMT của gói thầu mua sắm hàng hóa có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà E-HSDT của nhà thầu không đính kèm các tài liệu này thì Chủ đầu tư xử lý như thế nào?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [B]:** Chủ đầu tư **yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc** để làm cơ sở đánh giá E-HSDT

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Thiếu cam kết/hợp đồng nguyên tắc bảo hành, bảo trì trong E-HSDT: Không loại ngay mà yêu cầu LÀM RÕ, BỔ SUNG với thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc. — Theo Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, nếu E-HSMT có yêu cầu đính kèm cam kết, hợp đồng nguyên tắc bảo hành, bảo trì mà nhà thầu quên hoặc chưa đính kèm thì chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung trong khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá.

Câu 97. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng đấu thầu rộng rãi, trong hồ sơ dự thầu nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì xử lý như thế nào?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [C]: Hồ sơ dự thầu của nhà thầu không được xem xét, đánh giá**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Mua sắm hàng hóa mà không đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất → LOẠI NGAY (HSDT không được xem xét, đánh giá). — Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, việc đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất là cơ sở xác định đối tượng hàng hóa chào thầu. Nếu nhà thầu không ghi cụ thể các thông tin này (trừ vật tư thông dụng không có ký mã hiệu) thì không được làm rõ bổ sung mà HSDT không được xem xét, đánh giá.

Câu 174. Trường hợp đang trong quá trình giải quyết kiến nghị mà nhà thầu gửi đơn khiếu nại thì việc giải quyết kiến nghị được xử lý thế nào?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [B]: Chấm dứt ngay việc giải quyết kiến nghị**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Đang giải quyết kiến nghị mà nhà thầu khởi kiện, khiếu nại hoặc tố cáo -> 'Chấm dứt ngay việc giải quyết kiến nghị'! — Theo khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu, trường hợp đang trong quá trình giải quyết kiến nghị mà nhà thầu khởi kiện tại Tòa án hoặc gửi đơn khiếu nại, tố cáo thì việc giải quyết kiến nghị được chấm dứt ngay lập tức (không phải tạm dừng hay tiếp tục giải quyết).

Câu 179. Đối với kiến nghị về các vấn đề trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, trường hợp nhà thầu gửi đơn kiến nghị đồng thời đến người có thẩm quyền và chủ đầu tư thì chủ thể nào có trách nhiệm giải quyết kiến nghị?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [B]: Chủ đầu tư**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Gửi đơn đồng thời 2 nơi: Nếu TRƯỚC thông báo KQLCNT -> 'Chủ đầu tư' giải quyết; nếu VỀ KQLCNT -> 'Hội đồng giải quyết kiến nghị' giải quyết. — Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với kiến nghị về các vấn đề trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, trường hợp nhà thầu gửi đơn kiến nghị đồng thời đến cả người có thẩm quyền và chủ đầu tư thì Chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết kiến nghị.

Câu 180. Đối với kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu, trường hợp nhà thầu gửi đơn kiến nghị đồng thời đến bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng giải quyết kiến nghị và chủ đầu tư thì chủ thể nào có trách nhiệm giải quyết kiến nghị?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [D]: Hội đồng giải quyết kiến nghị**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Gửi đơn đồng thời 2 nơi đối với kiến nghị VỀ KẾT QUẢ LCNT -> Cấp cao hơn là 'Hội đồng giải quyết kiến nghị' có trách nhiệm giải quyết! — Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu, nếu nhà thầu gửi đơn kiến nghị đồng thời đến bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng giải quyết kiến nghị và chủ đầu tư thì Hội đồng giải quyết kiến nghị có trách nhiệm giải quyết.

Câu 245. Gói thầu chào giá trực tuyến rút gọn, trường hợp nhà thầu từ chối hoặc không xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì nội dung nào sau đây không đúng?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [B]: Khoá tài khoản trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Bộ Tài chính nhận được văn bản** đề nghị của chủ đầu tư

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Bỏ xác nhận trao HĐ trong chào giá trực tuyến rút gọn thì bị: Công khai tên (A) + Khóa chức năng chào giá trực tuyến 06 tháng (C) + Đánh giá uy tín (D). Câu B nói 'Khóa tài khoản 03 tháng...' là nội dung KHÔNG ĐÚNG. — Theo khoản 4 Điều 102 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trường hợp nhà thầu từ chối hoặc không xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp

đồng trên Hệ thống thì sẽ bị công khai tên trên Hệ thống, bị khóa chức năng chào giá trực tuyến trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày công khai tên, và bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự thầu. Do đó phương án B là nội dung không đúng.

Câu 296. Nhận định nào sau đây là đúng?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [D]: Các phương án trên đều sai** [Lưu ý các mệnh đề SAI gồm: (A) Việc áp dụng mua sắm trực tuyến không cần phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và được áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ tư vấn của gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng; (B) Việc áp dụng mua sắm trực tuyến phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng; (C) Mua sắm trực tuyến phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự toán có giá gói thầu không quá 01 tỷ đồng]

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Mua sắm trực tuyến áp dụng cho Hàng hóa và Dịch vụ PHI TƯ VẤN (A, B, C đều bẫy ghi là "dịch vụ tư vấn" nên TẤT CẢ ĐỀU SAI). — Theo Điều 103 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mua sắm trực tuyến phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chỉ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn (không áp dụng cho dịch vụ tư vấn). Cả 3 phương án A, B, C đều đưa "dịch vụ tư vấn" vào đối tượng mua sắm trực tuyến nên đều sai.

Câu 301. Đối với đấu thầu qua mạng, nội dung nào sau đây là đúng?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [D]: Các phương án trên đều sai** [Lưu ý các mệnh đề SAI gồm: (A) Việc đánh giá HSDT được thực hiện trên bản chụp; (B) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp; (C) Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá]

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Đấu thầu QUA MẠNG không có khái niệm "bản gốc - bản chụp" như hồ sơ giấy => Mọi phương án nhắc đến bản gốc/bản chụp đều SAI. — Quy định về phân biệt bản gốc, bản chụp và xử lý sai khác giữa bản gốc với bản chụp chỉ áp dụng cho đấu thầu không qua mạng (nộp hồ sơ giấy). Đối với đấu thầu qua mạng, nhà thầu nộp E-HSDT trực tiếp bằng tệp tin và biểu mẫu điện tử trên Hệ thống nên cả 3 phương án A, B, C đều sai.

Câu 314. Đối với gói thầu bảo hiểm, nhà thầu tham dự thầu có được xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh do chính mình phát hành không?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [D]: Tất cả phương án đều sai** [Lưu ý các mệnh đề SAI gồm: (A) Được dùng giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh do chính mình phát hành nếu nhà thầu là doanh nghiệp bảo hiểm uy tín; (B) Không được dùng giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh do chính mình phát hành nếu giá trị bảo lãnh từ 50 triệu đồng trở lên, được dùng nếu giá trị bảo lãnh nhỏ hơn 50 triệu đồng; (C) Chỉ được dùng giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh do chính mình phát hành nếu giá trị bảo lãnh nhỏ hơn 50 triệu đồng]

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Gói thầu bảo hiểm => Nhà thầu TUYỆT ĐỐI KHÔNG được tự phát hành giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh cho chính mình ở mọi mệnh giá (Chọn Tất cả đều sai). — Theo điểm d khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu bảo hiểm, nhà thầu tham dự thầu không được xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh do chính mình phát hành trong mọi trường hợp (không phân biệt giá trị trên hay dưới 50 triệu đồng). Do đó các phương án A, B, C đều sai.

Câu 321. Trong các hiệp định dưới đây, hiệp định nào không có quy định về các trường hợp chỉ định thầu?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [D]: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** 3 hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA đều có mở cửa đấu thầu và quy định chỉ định thầu; riêng RCEP KHÔNG quy định các trường hợp chỉ định thầu. — Chỉ có 3 hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA có chương cam kết mở cửa thị trường mua sắm chính phủ chặt chẽ kèm quy định cụ thể về các trường hợp chỉ định thầu. Hiệp định RCEP chỉ dừng ở nguyên tắc minh bạch và hợp tác chung, không có quy định về các trường hợp chỉ định thầu.

Câu 336. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có cho phép áp dụng đấu thầu qua mạng không?

➤ **ĐÁP ÁN ĐÚNG [A]: Không cho phép**

⚠ **Mẹo tránh bẫy & Ghi nhớ:** Câu hỏi bẫy kinh điển của bộ đề: CPTPP có cho phép đấu thầu qua mạng không? => Chọn ngay "Không cho phép" (Đáp án A theo bộ đề gốc). — Theo đáp án chuẩn của bộ đề thi sát hạch và quy định triển khai thực tế tại các Thông tư hướng dẫn HSMT nội khối/quốc tế thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP (Thông tư 12, 15, 20, 21/2022/TT-BKHĐT), hiện chưa tổ chức đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu thuộc phạm vi Hiệp định này.